

0003527-57.2021.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... denúncia que o indivíduo praticava o tráfico por ali. Fizeram contato com ele e localizaram a bicicleta na residência, dizendo que teria comprado a bicicleta do preto, no valor de R\$50,00 (cinquenta reais), e que ela já estava sem bateria. Em contato com o Preto, ele afirmou ter vendido a bicicleta e que o Enan, vulgo barata, havia deixado a bicicleta em sua casa durante a noite para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

0003527-57.2021.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 10 de outubro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

0003527-57.2021.8.26.0637

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON HENRIQUE DE OLIVEIRA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de MARLON HENRIQUE DE OLIVEIRA por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que na madrugada de 01 de dezembro de 2018, em horário incerto, na Rua Manoel da Silva Felipe, nº 114, Conjunto Habitacional vereador Antônio Caran, nesta cidade e comarca de Tupã, ENAN HENRIQUE LEBLON, vulgo "Barata", qualificado a fls. 58, e MARLON HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 61, agindo em concurso e mediante escalada1, subtraíram, para eles, uma bicicleta elétrica, marca Scooter Brasil, cor preta, (auto de exibição e apreensão a fls. 14), avaliada em R\$ 1.900,00 (auto de avaliação a fls. 57), pertencente à vítima Wilson Bueno da Silva.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que na data de 01 de dezembro de 2018, por volta das 20h00min, CLÁUDIO ROBERTO FREMING DE SOUZA, vulgo "Preto", qualificado a fls. 18, recebeu, em proveito próprio, uma bicicleta elétrica, marca Scooter Brasil, cor preta, (auto de exibição e apreensão a fls. 14), avaliado em R\$ 1.900,00 (auto de avaliação a fls. 57), produto este que sabia ser fruto de crime.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na data de 01 de dezembro de 2018, por volta das 00h00min, ALISSON JONAS DA SILVA, vulgo "Bahia", qualificado a fls. 17, recebeu, em proveito próprio, uma bicicleta elétrica, marca Scooter Brasil, cor preta, (auto de exibição e apreensão a fls. 14), avaliada em R\$ 1.900,00 (auto de avaliação a fls. 57), produto este que sabia ser fruto de crime. No dia dos fatos, os denunciados Enan e Marlon avistaram uma bicicleta elétrica na garagem de uma residência, pertencente a Wilson Bueno da Silva. Então, Enan ficou na esquina verificando se alguém chegava, enquanto Marlon, mediante a escada (laudo a fls. 82/87), pulou o portão de entrada, adentrou na residência e subtraiu a referida bicicleta elétrica para ambos.

Após a subtração, Enan retirou as baterias da referida bicicleta e deixou em sua casa, pois as venderia no ferro velho. Então, por volta das 20h, foi até a casa de Cláudio, lá deixou a bicicleta para vender e disse para Cláudio que havia furtado o bem, o qual recebeu a res furtiva para vender.

No mesmo dia, por volta das 23h30min, Alisson estava na esquina da sua casa quando seu conhecido Cláudio passou de bicicleta elétrica, chamou-o e ofereceu o bem, sendo que disse que era produto de furto. Então, Alisson adquiriu o bem de Cláudio por R\$ 50,00.

O fato de Cláudio ter recebido a bicicleta elétrica que havia sido furtada, mesmo Enan ter afirmado que havia subtraído-a, bem como Alisson ter comprado a bicicleta com preço ínfimo, sem nota fiscal, evidencia que Cláudio e Alisson tinham plena ciência da origem espúria da bicicleta elétrica recebida."

O feito foi desmembrado e prosseguiu apenas com relação ao réu MARLON (fls. 01/03). A denúncia foi recebida em 05/06/2019, fls.99.

Devidamente citado, os réus apresentaram resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu (fls. 367/369).

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação (fls. 386/390) e a Defesa pugnou pela absolvição (fls. 393/396).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de avaliação; laudo pericial; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A vítima Wilson Bueno da Silva, em seu depoimento judicial, alegou que no dia do ocorrido, ao ir trabalhar notou-se que a bicicleta não estava na garagem, quando acionou os policiais sobre o furto. Na parte da tarde, um amigo avisou que a bicicleta dele estaria em um site de usados no Facebook, e avisou os policiais, e os mesmo começaram a investigar, e reconheceu que a bicicleta era sua. Os indivíduos pularam a grade.

Certo que a palavra da vítima ganha especial relevo no deslinde dos fatos controvertidos, em especial quando expressada com coerência, como é o caso dos autos. Não há motivos aparentes para que o ofendido faltasse com a verdade, objetivando prejudicar o representado.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça: TJ-SP - APR: 00083621620158260050 SP 0008362-16.2015.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 12/12/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019; TJ-SP - APR:

00208593320138260050 SP 0020859-33.2013.8.26.0050, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019; STJ - AgRg no AREsp: 865331 MG 2016/0060578-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017.

Além da palavra da vítima convém referir que os demais depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a prática do crime pelo réu.

A testemunha Elcio Jose Bertholdo, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que estava de serviço com o cabo Vesu, e receberam informações da vítima que teriam furtado sua bicicleta na noite anterior, e que havia ciência que pessoas estariam vendendo a bicicleta no desapego no Facebook, à vítima mostrou a publicação inclusive a foto da pessoa que teria postado de nome Alisson, vulgo Bahia. E que já havia várias denúncias que o indivíduo praticava o tráfico por ali. Fizeram contato com ele e localizaram a bicicleta na residência, dizendo que teria comprado a bicicleta do preto, no valor de R\$50,00 (cinquenta reais), e que ela já estava sem bateria. Em contato com o Preto, ele afirmou ter vendido a bicicleta e que o Enan, vulgo barata, havia deixado a bicicleta em sua casa durante a noite para que ele vendesse. Ao chegarem à residência do Enan, localizaram as baterias da bicicleta, onde ele confirmou o furto estando junto o Marlon. Diante a esses fatos foram apresentando a CPJ para prestarem esclarecimento.

A testemunha Marcelo Benites Paveloski, policial civil em seu depoimento judicial, relatou que ocorreu um registro pela vítima de um furto de uma bicicleta elétrica que teria acontecido na madrugada dos fatos, onde os indivíduos teriam furtado a bicicleta. a vítima acompanhando as redes sociais em uma publicação no site do desapega verificou o Alisson que estariam vendendo a bicicleta. Os policiais se deslocaram até a residência do Alisson, por já ser reconhecido pelos meios, onde localizou o mesmo e o entregou a bicicleta sem as baterias para os policiais. Sendo indagado o Alisson disse que teria comprado a bicicleta do indivíduo Preto, pelo valor de R\$30,00 ou R\$50,00, na noite anterior. Com essa informação foram até a casa do Preto, e lá ele indicou que o Enan, havia deixado a bicicleta para que ele vendesse e com o dinheiro usarem entorpecentes. Nesse interim, os policiais localizaram Enan em sua residência e ele confirmou que havia deixado a bicicleta lá. E na noite anterior ele e Marlon praticaram o furto. Na residência do Enan, foram encontradas as baterias que ele havia retirado da bicicleta. Na delegacia, Enan confirma que ficou do lado de fora para observar se ninguém aparecia, enquanto Marlon pulou e furto a bicicleta. Todos os envolvidos sabiam que a origem da bicicleta era do furto.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A Informante Nanci Alves Brito, em seu depoimento judicial, relatou que é sogra do Alisson. Um dia antes pegou um dinheiro, passou na casa do Alison deixou algumas coisas para as crianças e estava faltando o Leite e a esposa dele pediu o dinheiro, e ela deu a quantia de R\$50,00 (cinquenta reais) e foi para sua casa. No dia seguinte, foi até a sua casa empurrando a bicicleta e deixou em sua residência colocou à venda no facebook, logo em seguida parou dois rapazes de moto, mas não viu quem era. E logo chegaram os policiais, deu permissão para eles entrarem e levaram embora, e o Alisson também acompanhou os policiais. Alisson disse a ela que com os cinquenta reais comprou a bicicleta, e não disse a origem da bicicleta.

Em depoimento judicial, ENAN JONAS DA SILVA LEBLON, disse que estava no posto na Rua Marília, perto de onde ocorreu o furto, avistou a bicicleta e pulou o portão da casa, afirma estar sozinho. Foi até a casa do Preto, que é o Claudio. Chegando lá passou para ele vender, e com o dinheiro da venda da bicicleta usaram droga. Na delegacia disse que o Marlon teve envolvimento, mas não teve, Marlon estava na casa da sogra dele que é próximo do local dos fatos, onde os policiais o pegaram, e o policial falo para falar que o Marlon estava junto também e acabou confessando. Em depoimento judicial, CLÁUDIO ROBERTO FREMING DE SOUZA, disse que vendeu a bicicleta mesmo ela sendo roubada no valor de R\$50,00 (cinquenta reais). O Enan foi até sua casa com a bicicleta, oferecendo-a, pois ele poderia vender e conseguir mais dinheiro para usar droga. Quando ofereceu a bicicleta para o Alisson disse para ele que a bicicleta era roubada.

Em depoimento judicial, ALISSON JONAS DA SILVA, disse que não teve envolvimento, apenas comprou a bicicleta do Claudio. Estava na esquina de sua residência à noite, quando o Claudio ofereceu a bicicleta para ele, e ele firmou que não era roubada. Disse a sua esposa que estava barato, que então iria usar os R\$50, (cinquenta reais) que tinham e no dia seguinte vendia a bicicleta, colocando-a no valor de R\$200,00(duzentos reais) no desapego. No outro dia os policiais invadiram a casa, e a vizinha ligou para avisar, pois eles estavam na casa da sua sogra. Logo, os policiais chegaram à residência da sua sogra, dando voz de prisão por ter roubado a bicicleta. Afirma apenas conhecer o Claudio, os outros envolvidos conheceu na delegacia.

Interrogado judicialmente, o réu MARLON HENRIQUE DE OLIVEIRA negou os fatos. Disse que não tem envolvimento no furto, não sabe o porquê eles envolveram o seu nome nos fatos. No dia do ocorrido estava na casa de sua ex-mulher, quando os policiais chegaram e disse que ele estava no meio do furto.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que os acusados cometeram o crime pelo qual foi denunciado.

É cediço que o crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica, tampouco exige-se deslocamento. Para o E. Tribunal de Justiça de São Paulo e os Tribunais Superiores, no crime em questão, aplica-se a teoria da amotio. Destarte, o crime de furto consumou-se quando o acusado subtraiu uma bicicleta elétrica marca Scooter Brasil, cor preta, pertencentes à vítima, ocorrendo, neste momento, a inversão da posse.

Destarte, a posse mansa e pacífica da res não é necessária à consumação do crime. Também não se exige a posse desvigiada. Assim, basta a inversão da posse da coisa (teoria da amotio). Portanto, indubitável que para a consumação do delito basta a tradição da coisa subtraída, mesmo que a posse desta permaneça com o agente por um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica pelo agente. Vejamos o teor do enunciado da Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é neste rumo: TJ-SP - APR: 15002360720188260628 SP 1500236-07.2018.8.26.0628, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 28/11/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2019.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015.

As qualificadoras (art.155 §4º, inciso II e IV do CP) estão comprovadas, uma vez que Enan confirmou que cometeu a subtração junto com o acusado. Segundo a testemunha Marcelo, Enan teria dito em sede policial que o Marlon teria pulado o muro de aproximadamente 1,40m para ter acesso à bicicleta, enquanto ele ficou para o lado fora observando se viria alguém.

Conforme entendimento recente do STJ, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no

crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º) – Tema Repetitivo 1087.

Razão pela qual não há incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do CP.

Neste sentido o atual entendimento do E. TJSP:

Furto qualificado durante o repouso noturno. Réu que, mediante rompimento de obstáculo, quebra o vidro do carro da vítima e subtrai o som, fugindo em seguida. Ofendida que aciona os policiais e eles conseguem deter o acusado nas cercanias, na posse do bem subtraído. Condenação de rigor. Hipótese em que a fração de aumento da pena-base é mantida, devido ao mau antecedente e às consequências do crime, porém com aplicação na pena mínima do tipo penal. Majorante do repouso noturno que deve ser afastada, em consonância com novel entendimento do C. STJ: "A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade" (Tema Repetitivo 1.087). Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15026811520208260535 SP 1502681-15.2020.8.26.0535, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 04/08/2022, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2022) – grifei

APELAÇÃO. Furto qualificado. Art. 155, §§ 1º e 4º, III, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, substituída a pena privativa por restritiva de direitos. Materialidade do crime demonstrada. Autoria incontestada. Réu encontrado na posse do veículo furtado. Vítima de colisão que presenciou os policiais retirando pessoa do carro. Testemunhas policiais que reconheceram o réu como sendo a pessoa que estava na posse do automóvel furtado, tendo empreendido fuga até colidir com outro veículo. Laudo pericial que demonstrou o emprego de chave falsa para ignição do carro. Dosimetria. Nas primeira e segunda fases, ausentes circunstâncias negativas, correta a fixação da pena no mínimo legal. Na terceira fase, afasta-se a causa de aumento pelo crime ter sido cometido durante o repouso noturno, conforme entendimento recente do STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema n.º 1.087), tendo sido fixada a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). Regime aberto e substituição da pena privativa por restritiva de direitos corretamente fixados, ante a quantidade de pena, não reincidência e crime cometido sem violência ou grave ameaça. Sentença reformada. Recurso provido para, afastando a causa de aumento do crime praticado durante o repouso noturno, redimensionar a pena aplicada ao réu Lucas Gomes de Sousa, para 2 anos de reclusão, no regime aberto, além de 10 dias-multa, substituída a pena privativa por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços gratuitos em entidade beneficente, por 8 horas semanais, a ser definida pelo juízo da execução. (TJ-SP - APR: 15122728320198260228 SP 1512272-83.2019.8.26.0228, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 08/08/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) – grifei

A vítima descreveu com detalhes as dinâmicas em que se deram os fatos. Ademais, a prova documental angariada em sede policial é firme no sentido da prática delitiva pelo réu.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0004320-06.2015.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 04/12/2018 – fls. 298; processo nº 0004321-88.2015.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 11/05/2018 – fls. 299; processo nº 0004627-57.2015.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 10/07/2018 – fls. 300; processo nº 0004627-57.2015.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 10/07/2018 – fls. 300). Portanto, aumento em 1/3 e fixo pena base em 02 anos e 08 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Segunda fase: O réu é multirreincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0000642-46.2016.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 04/06/2021 – fls. 294; processo nº 0000667-59.2016.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/05/2019 – fls. 294; processo nº 0002882-08.2016.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 25/06/2019 – fls. 296; processo nº 0004319-21.2015.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/02/2019 – fls. 294). Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 17 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

PI

Tupã, 10 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA